

05/525-10/2
13.10.18

Respublikanın notariat kontorlarına

1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüynə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların (bundan sonra – hərbi qulluqçuların) vərəsələrinə bu Fərmanla müəyyənləşdirilmiş qaydada 11.000 (on bir min) manat məbləğində birdəfəlik ödəmə verilməsinə dair

METODİKİ TÖVSIYƏ

08.10.2018-ci il tarixli
05/525-10 nömrəli məktuba əlavə

08.10.2018-ci il tarixli məktubda nəzərdə tutulmuş hərbi qulluqçuların vərəsələri kimi müraciət edən şəxslərin hüquqları aşağıdakı qaydaya riayət edilməklə rəsmiləşdirilməlidir:

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin internet ünvanına daxil olaraq **"BİRDƏFƏLİK ÖDƏMƏ"** bölməsindən **"1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüynə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçularla bağlı AXTARIŞ"** bölməsinə keçdikdən sonra aparılan axtarışın nəticəsindən asılı olaraq aşağıdakı tədbirlər görülməlidir:

1. Əgər axtarılan hərbi qulluqçu barədə **"Hərbi qulluqçunun Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən müəyyən edilən vərəsəsinin (vərəsələrinin) birdəfəlik ödəməni almaq hüququ vardır."** qeydi çıxarsa aşağıdakı ardıcılığa əməl olunmalıdır:

1.1. qeyd çıxan zaman "screenshot" üsulu ilə ekranın şəkli çəkilməli və şəkilin çap edilmiş surəti notariat qaydasında təsdiq edilmədən notariat işinə əlavə edilməlidir;

1.2. Ümumi Siyahıda adı aşkar olunan hərbi qulluqçu barəsində vərəsəlik işinin açılmaması və vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməməsi Dövlət notariat arxivindən dəqiqləşdirildəndən sonra miras qoyanın Mülki Məcəllənin 1159-cu maddəsinə uyğun birinci növbəli vərəsələri ("Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları" avtomatlaşdırılmış qeydiyyat informasiya sistemindən bu zaman məlumat əldə etmək mümkün olmadıqda, *qaçqınlar və məcburi köçkünlərə münasibətdə - Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin yerli qurumlarının arayışları əsasında*) müəyyən edilməli, notariat kontoruna müraciət etməyən vərəsələrə mirasın qəbuluna dair poçt (**Sifarişli Xəbərnəmə ilə**) vasitəsilə məlumat verilməlidir. Məktub(lar) poçta təqdim edildiyi gündən 5 gün ərzində həmin vərəsələr tərəfindən müraciət edilməyəcəyi təqdirdə notariat kontoruna müraciət etmiş vərəsələrin hüquqları qanunvericiliyin tələblərinə uyğun rəsmiləşdirilməlidir.

Birinci növbədən olan vərəsələrin hər hansı birinin olmadığı notarius tərəfindən müəyyən edildiyi halda bu məktubun 1.2-ci bəndində sadalanan qayda tətbiq edilmədən növbəti növbədən olan müraciət edən vərəsələrin hüquqları rəsmiləşdirilməlidir.

Ümumi Siyahıda adı aşkar olunan hərbi qulluqçu barəsində vərəsəlik işinin açılması barədə Dövlət notariat arxivindən məlumat verilən zaman müraciət edən şəxs vərəsəlik işi açılmış və vərəsəlik şəhadətnaməsinin verildiyi notariat kontoruna göndərilməlidir.

1.3. Ümumi Siyahıda adı aşkar olunan hərbi qulluqçu barəsində vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi barədə Dövlət notariat arxivindən məlumat veriləcəyi halda aşağıdakılara əməl olunmalıdır:

1.3.1. Əvvəlki vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin miras qoyanın hansı əmlakına verilməsi diqqətlə araşdırılmalıdır.

Əgər şəhadətnamə hərbi qulluqçunun sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı verilmişdirsə və həmin şəxsin adı yenidən Ümumi Siyahıya daxil edilmişdirsə, bu hal onun vərəsələrinə əvvəllər sığorta ödənişinin verilməsinə dəlalət edir.

Sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı əvvəlki şəhadətnamə üzrə mirası qəbul etmiş bütün vərəsələr notarius tərəfindən müəyyən edilməli, onlara mirasın qəbuluna dair poçt (**Sifarişli Xəbərnəmə ilə**) vasitəsilə məlumat verilməlidir. Məktub(lar) poçta təqdim edildiyi gündən 5 gün ərzində həmin vərəsələr tərəfindən müraciət edilməyəcəyi təqdirdə gəlməyən vərəsənin miras payı açıq saxlanılmaqla müraciət edən vərəsələrin hüquqları rəsmiləşdirilməlidir.

Bu zaman 3 iş günü müddətində həmin şəhadətnaməni təqdim etmiş vərəsənin imzasının həqiqiliyi notariat qaydasında təsdiq edilmiş ərizəsi (*nümunəsi 08.10.2018-ci il tarixli məktubda*) və ona qoşma edilən - *əvvəlki şəhadətnamənin; hərbi qulluqçunun ölümü haqqında şəhadətnamə və ya hərbi qulluqçunun ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmə qərarının və birdefələk ödəməni almaq üçün müraciət etmiş şəxsin bank hesabı nömrəsinə dair arayışın notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri* "Notariat haqqında" Qanunun 73-cü maddəsinə əsasən **bunun üçün "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunun 10.20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumu və ya haqq alındıqdan sonra** Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilir.

1.3.2. Əgər əvvəllər vərəsəlik şəhadətnaməsi almış vərəsələr sırasında hazırda sağ olmayan vərəsələr varsa bu zaman əvvəlki vərəsəlik şəhadətnaməsinin əsasında ölmüş vərəsələrin hissəsinə dair yeni vərəsəlik işi açılır və bu hissəyə onların vərəsələrinə bu məktubun 1.2-ci bəndindəki qaydaya riayət edilməklə yeni vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir.

Bu zaman əvvəlki vərəsələrin ərizələrinə yeni vərəsələrin ərizələri və müvafiq sənədləri də əlavə olunur.

1.3.3. Əgər əvvəlki şəhadətnamə miras qoyanın sığorta ödənişinin alınması ilə deyil, digər əmlakla bağlı verilmişdirsə o zaman həmin şəhadətnamə(lər) üzrə mirası qəbul etmiş bütün vərəsələr notarius tərəfindən müəyyən edilməli, onlara mirasın qəbuluna dair poçt (**Sifarişli Xəbərnəmə ilə**) vasitəsilə məlumat verilməlidir. Məktub(lar) poçta təqdim edildiyi gündən 5 gün ərzində həmin vərəsələr tərəfindən müraciət edilməyəcəyi təqdirdə gəlməyən vərəsənin miras payı açıq saxlanılmaqla müraciət edən vərəsələrin hüquqları rəsmiləşdirilməlidir.

1.4. Bir neçə vərəsə notariat kontoruna gələrək mirasın bütünlüklə onlardan birinə və bir neçəsinə verilməsi barədə ərizə(lər) təqdim edərlərsə bu hal nəzərə alınaraq vərəsəlik şəhadətnaməsi tək vərəsəyə və ya seçilmiş vərəsələrə verilməlidir. Bu ərizələr mirasdan imtina deyil, vərəsələr arasında ümumi razılıq kimi qiymətləndirilməlidir.

1.5. Əgər Ümumi Siyahıdakı məlumatlarla müraciət edənlər tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər üzrə uyğunsuzluq aşkar edildikdə bu zaman müraciət edənlərə notariat kontorunun yerləşdiyi yer üzrə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrinə müraciət etməsi tövsiyə olunmalıdır. Məsələyə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrinin müvafiq arayışı ilə aydınlıq gətiriləcəyi təqdirdə müvafiq hərəkətlər davam etdirilməlidir. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrinin müvafiq arayışlarının notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri notariat işində saxlanılmalı, eyni zamanda vərəsənin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ünvanlanan ərizəsinə qoşma edilməlidir.

Tənzimlənməyən məsələlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı - Babək Hüseynovla əlaqə saxlanılmaqla aydınlaşdırılmalıdır (tel: 012 541- 97-86; 050-210-30-80). B.Hüseynovla aparılan telefon danışığının nəticəsi arayışla (gün, ay, il, danışığın

məzmunu, saati və zəng edən nömrə, danışığı aparən şəxs qeyd edilməlidir) rəsmiləşdirilməlidir.

1.6. Nümunəsi 08.10.2018-ci il tarixli məktuba əlavə edilmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndiriləcək ərizədə miras qoyanın "FİN"-i ilə bağlı məlumatlar doldurulmur, müraciət edənlərin (vərəsələrin) "FİN"-i isə onların şəxsiyyət vəsiqələrindən istifadə edilməklə aşağıdakı linkdən əldə edilir.

https://exidmet.justice.gov.az/WebForms/VVA_11.aspx

1.7. Dövlət notariat arxivində aparılan axtarış nəticəsində aşkar olunmuş sənədlər notariuslar tərəfindən təqdim edilən email ünvanlarına elektron qaydada göndiriləcəkdir. Həmin sənədlər bu məktubun 1.3.1-ci yarımbəndinə uyğun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilərkən "Notariat haqqında" Qanunun 64-cü maddəsinə əsasən informasiya sistemindən əldə olunmaqla **notariat qaydasında** təsdiq edilməlidir (35-1 nömrəli forma).

1.8. Şəhadətnamə həm bütün vərəsələrə birlikdə, həm də ayrılıqda hər birinə arzularına uyğun olaraq verilir. Bütün vərəsələrə birlikdə verilmiş vərəsəlik şəhadətnaməsi üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə həmin vərəsələrin adından bir ərizə göndərilir.

Bu zaman ərizəyə onların hər biri üçün ayrı-ayrılıqda bank hesabı nömrəsinə dair arayış və ya müvafiq hesabın rekvizitləri göstərilmiş sənədin (nümunəsi əlavə olunur) surəti əlavə edilməlidir.

1.9. 08.10.2018-ci il tarixli məktubda nəzərdə tutulmuş:

"Tapşırırlar ki: Qanunvericilikdə vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin mirasın açıldığı yerin notariusu tərəfindən verilməsi nəzərdə tutulsa da, vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi baxımından adıçəkilən ödəmələrin verilməsi ilə bağlı vərəsələr yaşadıqları ərazi üzrə notariat kontorlarına müraciət etdikləri zaman vərəsəlik işinin açılıb-açılmaması və vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamənin verilib-verilməməsi Dövlət notariat arxivinə sorğu verilməklə yoxlanıldıqdan sonra onların hüquqları qeyd-şərtsiz rəsmiləşdirilməlidir." müddəası yalnız yaşadıqları yer üzrə notariat kontoru olmayan qaçqın və ya məcburi köçkün olan miras qoyanların vərəsələrinə aiddir. **Regional ərazi prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən "ASAN xidmət" mərkəzlərinin fəaliyyət ərazisində yaşamış miras qoyanların vərəsələri müvafiq "ASAN xidmət" mərkəzlərində fəaliyyət göstərən notariat kontorlarına da müraciət edə bilərlər.**

1.10. Birdəfəlik ödəmənin verilməsi üçün vərəsələrdən tələb olunun bank hesabı nömrəsinə dair arayış əvəzinə müvafiq hesabın rekvizitləri göstərilmiş sənəd (çıxarış və s.) də notariuslar tərəfindən qəbul edilməlidir.

2. Əgər axtarılan hərbi qulluqçu barədə **"Hərbi qulluqçunun vərəsəsinin (vərəsələrinin) birdəfəlik ödəməni almaq hüququ yoxdur.**

Dövlət Sığorta Kommersiya Təşkilatı tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən hərbi qulluqçunun vərəsəsinə (vərəsələrinə) müvafiq sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir." qeydi çıxarsa bu zaman müraciət edəne Dövlət Sığorta Kommersiya Təşkilatına müraciət etməsi tövsiyə olunmalıdır.

3. Əgər axtarılan hərbi qulluqçu barədə **"Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən məlumata əsasən, hərbi qulluqçunun vərəsəsinin (vərəsələrinin) hərbi qulluqçunun Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olması, ölməsi və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüynə görə ölmüş elan olunması ilə əlaqədar sığorta ödənişinin verilməsinə dair qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktına əsasən birdəfəlik ödəməni almaq hüququ vardır.**

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olması, ölməsi və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan olunması ilə əlaqədar sığorta ödənişinin verilməsinə dair qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktı olan hərbi qulluqçunun vərəsinə birdefəlik ödəmənin verilməsi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

Hərbi qulluqçunun vərəsləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət edilməlidir." qeydi çıxarsa bu zaman müraciət edənə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməsi tövsiyə olunmalıdır.

4. Əgər axtarılan hərbi qulluqçu barədə "Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən təqdim edilmiş 1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ümumi siyahısında axtarılan şəxs aşkar olunmayıb." qeydi çıxarsa bu zaman müraciət edənə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət etməsi tövsiyə olunmalıdır. Məsələyə dair yeniliklər və qarşıya çıxan anlaşılmazlıqlarla bağlı vaxtaşırı məlumat verilecekdir.

Qoşma: 2 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov